

מדינת ישראל



האוצר/אגף המכס ומע"מ
מחלקה מקצועית-הנהלה

החלטת מיסוי : 6541/15 **תחום החלטת המיסוי : מס ערך מוסף.**

הנושא: החבות במע"מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת רכבים.

העובדות:

1. חברה העוסקת בשיווק ומכירה קמעונאית של רכבים חדשים (להלן - "החברה").
2. כחלק מהליך קידום ושיווק המכירות, מציעה החברה ללקוחותיה לקבל הלוואה לרכישת הרכב הפרטי.
3. לקוח המעוניין לרכוש מהחברה רכב פרטי מופנה על ידי החברה לבנק מסוים איתו החברה התקשרה בהסכם למתן ההלוואות ללקוחותיה.
4. עפ"י ההסכם בין החברה לבנק, החברה משלמת חלק מתשלומי הריבית שאמור לשלם הלקוח לבנק (להלן - "הנחת הריבית").
5. חלק מתשלומי הריבית בגין ההלוואה שקיבל הלקוח מהבנק לצורך רכישת הרכב, בגובה הנחת הריבית, ממומנים בפועל ע"י החברה בשביל הלקוח מראש, כך שהבנק יעביר לחברה את כספי המימון מחשבון הלקוח בניכוי הנחת הריבית.
6. בגין מכירת הרכבים במסגרת המבצע, מפיקה החברה לרוכשים חשבונית מס בגובה מחיר המכירה של הרכב הנמכר לפני שנוכחה ממנו הנחת הריבית.
7. מבצעים כאמור מתקיימים רק בעסקאות של מכירת רכבים פרטיים בלבד, אשר מס התשומות בגין רכישתם אסור בניכוי לאור תקנה 14(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן - "התקנות").

הבקשה:

אישורנו, כי החברה תהא רשאית להפיק הודעת זיכוי מרוכזת לספריה בגין הנחת הריבית.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. סעיף 7 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - "החוק") קובע מהו מחיר העסקה.
2. תקנה 6(א) לתקנות קובעת כי תשלומים שמשלם עוסק בשביל לקוח, תקבולים לטובת צד שלישי, לא ייכללו במחיר העסקה החייבת במס ובלבד שבשל התשלום כאמור הוצאו על שם הלקוח חשבונית או מסמך אחר שאישר מנהל מע"מ.
3. לאור נסיבות המקרה, הרינו לאשר כי הנחת הריבית המשולמת ע"י החברה לבנק בשביל הלקוח, לא תהווה חלק ממחיר העסקה החייבת במע"מ (מחיר מכירת הרכב ללקוח), ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים:
 - א. הרכב שנמכר ללקוח הוא בגדר "רכב פרטי" כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות.
 - ב. בהסכם למתן האשראי שנחתם בין הבנק לבין הלקוח יצוין באופן מפורש, כי על פי הסכם הרכישה שנחתם בין החברה לבין הלקוח, חלק מהריבית בה מחויב לשלם הלקוח לבנק במסגרת ההסכם למתן אשראי, ישולם בפועל ע"י החברה ישירות לבנק.
 - ג. שיעור הריבית שנקבע הינו שיעור הריבית המקובל בעסקאות מסוג זה בין צדדים שאינם קשורים.
 - ד. במסמך החיוב המוצא מטעם הבנק לחברה יופיע שם מקבל ההלוואה וסכום הנחת הריבית שעל החברה לשלם בשביל הלקוח.
 - ה. בהזמנת הרכב של הלקוח יצוין שיעור הריבית בה יחויב הלקוח במסגרת ההסכם למתן אשראי, ותצוין העובדה שהחברה משלמת לבנק סכום מסוים בשביל הלקוח כחלק מתשלומי הריבית בגין ההלוואה שקיבל הלקוח.
 - ו. בחשבונית המס שתוצא ע"י החברה בגין מכירת הרכב ללקוח יצוין במפורש כפריט נפרד סכום הנחת הריבית, תוך פירוט טיב ההוצאה - "**חיוב בגין ריבית ששולמה בשביל הלקוח לבנק**", מרכיב זה אינו מהווה חלק ממחיר העסקה, אינו חב במע"מ ועל כן לא יגולגל על הקונה חיוב במע"מ בגין מרכיב זה.

יודגש כי במידה ובחשבונית המס שתצא ללקוח לא יצוין סכום הנחת הריבית במפורש כפריט נפרד, החברה לא תהא רשאית להוציא הודעת זיכוי לספרים בגין העסקה הנ"ל ולא תהא רשאית להקטין את מס העסקאות בדו"ח התקופתי.

ז. למען הסר ספק, יובהר, כי סכום הנחת הריבית, שאינו מהווה חלק ממחיר העסקה לא יעלה על הסכום ששילמה בפועל החברה לבנק בשביל הלקוח.

ח. במקרים בהם סכום הנחת הריבית המשולם לבנק ע"י החברה, ישולם על ידי הלקוח לחברה בטרם תשלומו לבנק, יראו בסכום זה כפיקדון שלא יהיה חלק ממחיר העסקה החייבת במע"מ (מחיר מכירת הרכב) בכפוף לקיום הוראות תקנה 6 (ב) לתקנות.

4. יובהר, ככל והתנאים המפורטים במסמך זה מתקיימים, החברה לא תגבה מע"מ מהלקוח בגין הנחת הריבית והיא תהא בגדר הוצאה שהוציאה החברה בשביל הלקוח. במידה ואחד או יותר מהתנאים המפורטים לא מתקיים, החברה תהייה חייבת במע"מ בגין מלוא התמורה שקיבלה מהלקוח, לרבות הנחת הריבית.

5. האישור תקף רק לעסקאות שבוצעו לאחר הוצאתו לפונה.